# I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

## D. OTRAS DISPOSICIONES

### CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

*ORDEN AGR/1045/2026, de 3 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 59 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria). Expte.: EAES/2026/086.*

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El ayuntamiento de Golmayo presentó la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual n.º 59 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria), promovida por el Ayuntamiento de Golmayo., al encontrarse encuadrada en el citado 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Dicho artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. *Objeto y descripción de la modificación puntual.*

El planeamiento vigente en el municipio de Golmayo son unas Normas Urbanísticas Municipales (NUM), aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Soria de 27 de julio de 2000, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 216, de 8 de noviembre de 2000.

El objeto de la presente Modificación Puntual n.º59 de las NUM de Golmayo es aclarar los supuestos sobre los que en aplicación del Art. 35 de las NUM no se permite el uso de almacenamiento. En este sentido, esta modificación pretende aclarar las condiciones en las que pueda desarrollarse una actividad de almacenamiento, siempre que esta esté asociada a una actividad, que por la calificación del suelo rustico de entorno urbano sobre la que se asienta, cuente con la preceptiva autorización de uso excepcional.

El ámbito de aplicación de la presente modificación son los suelos calificados como suelo rústico de entorno urbano.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital Soria, que emite informe.

– S.T. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Soria, que emite informe.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que emite informe.

– Diputación Provincial de Soria.

– Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que emite informe.

– Asociación Soriana Defensa y Estudio de la Naturaleza - ASDEN.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite copia del informe emitido con fecha 15 de septiembre de 2025 en virtud de lo dispuesto en los artículos 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en el que indica que según la documentación gráfica presentada, y comprobado el mapa a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), por el término municipal de Golmayo discurren varios cauces públicos, entre ellos los arroyos de del Hocino, Pradera del Valle o el río Izana.

Dado que, la modificación planteada afecta a todo el término municipal, por lo que en el citado informe se establen las siguientes condiciones:

– La realización de cualquier obra que pueda afectar a un cauce o que esté situada dentro de su zona de policía, requerirá autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, tanto en Suelo Rústico como en Suelo Urbano y Urbanizable, atendiendo a los artículos 6 y 77 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y a los artículos 9, 72, 78 y siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

– En cuanto a la posible afección por zonas o terrenos inundables se deberán tener en cuenta los criterios recogidos en los artículos 9 y 14 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, sobre usos permitidos en la zona de flujo preferente y en las zonas o terrenos inundables.

En el citado informe el Organismo de cuenca considera, en principio, que la modificación propuesta, no va a implicar ningún incremento en el volumen de aguas residuales al dominio público hidráulico, ni va a suponer un incremento en el consumo de agua. No obstante, en caso de realizarse algún tipo de vertido o ser necesario el consumo de agua, se advierte de que:

– Cualquier vertido realizado al dominio público hidráulico deberá contar con un sistema de depuración adecuado y con la correspondiente autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Duero, según se establece en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 606/2003, de 23 de mayo, B.O.E. de 6 de junio).

– Para la realización de cualquier aprovechamiento de aguas, tanto superficiales como subterráneas, será preciso obtener de la Confederación Hidrográfica de Duero la correspondiente concesión administrativa, de acuerdo con lo señalado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho alguno al aprovechamiento de las aguas mientras la concesión no haya sido otorgada.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa favorablemente la Modificación Puntual n.º 59 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria), siempre que se cumplan los condicionantes expuestos en su informe, y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente al desarrollo del mismo se deban obtener del Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural remite informe del Servicio de Ordenación y Protección, de 2 de septiembre de 2026, en el indica que el documento de evaluación ambiental no recoge ninguna referencia al Patrimonio Cultural.

En dicho informe se incluye el texto remitido por el Servicio Territorial con fecha 6 de agosto de 2025 en el que se indica que la modificación puntual n.º 59, no incide sobre un área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural o Inventariado, ni tampoco afectan a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico, por lo que, de conformidad con la normativa en materia de Patrimonio Cultural de aplicación, dicha modificación no necesita ser informada por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria.

Todo ello sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil informa que en la Memoria aportada, epígrafe 2.8, se señala que la actuación no tiene afección para los riesgos naturales ni tecnológicos de la zona afectada.

El municipio de Golmayo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Castilla y León, tiene una clasificación en función del riesgo potencial poblacional de bajo. No obstante, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Con relación al riesgo de incendios forestales, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería con competencias en Medio Ambiente, establece anualmente la información relativa al riesgo de la interfaz Urbano-Forestal en asentamientos urbanos y rurales por término municipal, fijando el riesgo en este municipio de alto. El riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es medio y por ferrocarril no ha sido delimitado.

Por último, con relación al riesgo de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

La Agencia de Protección Civil informa que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria remite copia del informe emitido a instancia del Ayuntamiento de Golmayo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 153.1 b) 1º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el que indica que la modificación n.º 59 de las NUM de Golmayo no afecta al modelo territorial definido en las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León establecida por Ley 3/2008, de 17 de junio, ni esencialmente a la ordenación general del municipio, por lo que informa favorablemente.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural emite informe con indicación de que en lo relativo a materias competencia de este Servicio Territorial, estimamos que no se advierte inconveniente para continuar con la tramitación de la «Modificación n.º 59 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria)».

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria informa que la modificación propuesta afecta a una fracción pequeña del término municipal de Golmayo, en torno a alguno de sus núcleos urbanos. De manera general, al tratarse de una modificación de carácter normativo, que no implica directamente la urbanización de terrenos, y que viene a aclarar la permisividad del almacenamiento asociado a una actividad previamente autorizada, no es previsible que pueda afectar al entorno natural en un ámbito periurbano colindante a suelos urbanos, en los términos expuestos.

No obstante, hay coincidencia territorial con las siguientes figuras:

– ZEC Sabinares de Sierra de Cabrejas, declarado por la importancia de los extensos sabinares de Juniperus thurifera que alberga constituyentes del hábitat de interés comunitario 9560 Bosques endémicos de Juniperus spp., entre otros valores. Unas 6 ha del suelo rústico de entorno urbano anexo al suelo urbano de la localidad de Fuentetoba se encuentran incluidas en este espacio protegido, en una zona con un mosaico de los siguientes hábitats de interés comunitario (HIC):

  • 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.

  • 4030 Brezales secos europeos.

  • 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

  • 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral.

  • 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea.

  • 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

  • 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

  • 9560* Bosques endémicos de Juniperus spp.

  Dado que la nueva redacción del articulado no implica necesariamente la implantación de las construcciones para almacenamiento previstas en la modificación ni altera la clasificación del suelo, no son previsibles afecciones apreciables sobre estos HIC y los valores naturales por los que fue declarado este espacio.

  No obstante, sería recomendable que la totalidad de la superficie en Red Natura del municipio de Golmayo contara con el mayor grado de protección como suelo rústico de protección natural, mediante el ajuste de sus límites, actualizándolos a la realidad física y normativa actual.

– MUP n.º 249 – Dehesa de Carbonera: aproximadamente 11 ha del suelo rústico de entorno urbano de la localidad de Carbonera de Frentes están dentro de los límites de este monte.

  Al tener la modificación puntual carácter normativo, que no implica desarrollo urbanístico ni altera la clasificación del suelo, no supondrá afecciones a los MUP catalogados en el ámbito del municipio.

– Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales: Al tener la modificación puntual carácter normativo, que no implica desarrollo urbanístico ni altera la clasificación del suelo, no supondrá afecciones a los MUP catalogados en el ámbito del municipio.

En consecuencia, se concluye que la modificación analizada, en la versión evaluada, no tendrá afección sobre dichas figuras o valores naturales, y se informa la viabilidad ambiental del planeamiento sin que se establezcan condiciones ambientales específicas, pero sí recomendaciones que se indican a continuación:

– Hacer constar en las NUM o en los documentos de la modificación planteada el régimen jurídico de los espacios protegidos de la Red Natura 2000, previsto en el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; quedando por tanto reflejada de forma explícita la necesidad de realizar la evaluación previa a la aprobación de toda actuación que pretenda desarrollarse en este ámbito de Red Natura 2000 en el término municipal de Golmayo y que pueden afectar de manera apreciable, directa o indirectamente, a la Red Natura 2000. Todo ello conforme a los artículos 2 y 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

– Del mismo modo, sería recomendable hacer constar explícitamente en la documentación de la modificación planteada y/o en la modificación del articulado el régimen de usos propios de los montes de utilidad pública conforme con las prescripciones del artículo 67.2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental Unidad de Carreteras en Soria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible informa favorablemente en lo que a Carreteras del Estado se refiere la presente evaluación ambiental estratégica simplificada, de acuerdo con el informe urbanístico favorable de dicha modificación puntual de fecha 22 de agosto de 2025, ya que no ha habido modificaciones en el instrumento de planeamiento urbanístico sometido a trámite ambiental.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la modificación puntual n.º 59 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria), y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación puntual, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con la modificación puntual y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación puntual no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación puntual tiene coincidencia territorial con la ZEC Sabinares de Sierra de Cabrejas; no obstante, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación puntual, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación puntual.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa del Servicio de Evaluación Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 59 de las Normas Urbanísticas Municipales de Golmayo (Soria), determinando que, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones formuladas por la Confederación Hidrográfica del Duero y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 3 de octubre de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,*
*Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: Joaquín Antonio Pino



CV: BOCYL-D-15102026-200-24